

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5005686-52.2020.4.02.5121/RJ

AGRAVANTE: SANDRA NUNES PINA MORAIS (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por SANDRA NUNES PINA MORAES (evento 85) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 82) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência: i) pela impossibilidade de reexame dos fatos e provas em sede de incidente de uniformização de jurisprudência; ii) o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento dominante da Turma Nacional de Uniformização.

A 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 34) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que deixou de reconhecer a especialidade de período de trabalho (14/12/1995 a 04/11/2019).

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 54), no qual alega que “a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro proferiu decisorio terminativo reconhecendo o tempo trabalhado como especial para efeito de aposentadoria, sob as mesmíssimas condições, respaldando-se, para tanto, nos documentos aptos a demonstrarem e concluir pela exposição ao risco de contaminação (PPP e LTCAT) os quais foram afastados ou sequer cotejados pelo relator da decisão recorrida, para que o mesmo pudesse, de qualquer outra forma literalmente desconhecida, acolher o recurso e negar provimento, provavelmente exatamente como o fez o juiz federal”.

Outrossim, indicou como paradigma o Processo nº 5044774-60.2020.4.02.5101, julgado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo no qual argumenta que, decisão recorrida, “em paralelo a decisão paradigma, fica perfeitamente demonstrada a identidade do objeto da presente ação com a matéria versada no referido precedente, uma vez que ambas as decisões se referem ao exercício de atividade especial exercida em ambiente hospitalar com sujeição a agentes nocivos devidamente fundamentados na função de copeira hospitalar”.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 34) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, na forma da ementa adiante reproduzida:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM TEMPO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS BIOLÓGICOS. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO”.

A ementa do acórdão paradigma nº 5044774-60.2020.4.02.5101, julgado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, assim dispõe (evento 54 – Anexo 3):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM AMBIENTE HOSPITALAR. AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS BIOLÓGICOS. TEMAS 205 E 211 DA TNU. PPP E LTCAT. EPI INSUFICIENTE PARA NEUTRALIZAR O RISCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. ”.

Ab initio, depreende-se que enquanto a autora da ação julgada pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (Processo paradigma nº 5044774-60.2020.4.02.5101), durante os períodos controversos naqueles autos, exerceu as atividades nos cargos de “Auxiliar de Cozinha” e “Copeira”, no “Hospital Amparo Feminino de 1912”, em relação à parte autora nesta demanda, observa-se que a mesma, durante os períodos contestados, trabalhou em cargo distinto, a saber: “Auxiliar Operacional de Enfermagem”, no setor: “Centro Cirúrgico”, na “Casa de Saúde São José”.

Noutro giro, extrai-se do acórdão recorrido que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, concluiu que não restou comprovado o efetivo risco de exposição da Segurada a microrganismos ou parasitas infectocontagiosos, em medida denotativa de que a contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, bem como se tal exposição tem um caráter indissociável da prestação do serviço e, conseqüente, indeferiu o pedido autoral.

Por outro lado, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, prolatora do acórdão paradigma, também após a análise do conjunto fático-probatório anexado ao Processo, especialmente o laudo técnico (Evento 6, PROCADM6, páginas 23/24), inferiu que a autora esteve exposta a doenças infecciosas por germes (bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos), bem como que tal exposição é inerente às funções desempenhadas.

Portanto, além de não ter sido demonstrada a manifesta similitude fática entre os acórdãos confrontados, com díspares conclusões, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, inclusive pelo fato que se trata do exercício de cargos, atividades e ambientes laborais distintos, deve-se destacar que rever o entendimento a que chegou o acórdão impugnado sobre se restou devidamente comprovado, em concreto, o risco de exposição da parte autora a microrganismos ou parasitas infectocontagiosos, bem como se tal exposição é indissociável da prestação do serviço a ensejar o reconhecimento da especialidade de períodos de labor, implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: “*Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato*”, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (“*A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial*”) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (“*Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário*”).

Confira-se:

PEDILEF Nº 00653802120044036301, in verbis:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de Uniformização de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos à Gestora das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.